



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 18 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "AGUIRRES, HUGO CÉSAR CONTRA ANSES SOBRE RETIRO POR INVALIDEZ (ART. 49 P.4. LEY 24241)", Expte. N° CSS 26701/2023, y;

CONSIDERANDO:

I- a) Que, llegan estas actuaciones a conocimiento de esta Cámara en virtud del recurso directo de apelación interpuesto por el Sr. Hugo César Aguirres en fecha 07/03/2023, contra el dictamen de la Comisión Médica Central del 02/03/2023 que concluye que el actor presenta una incapacidad laboral del 26,51%, por lo que no reúne las condiciones exigidas en el inciso a) del artículo 48 de la ley 24.241 para acceder al beneficio de retiro transitorio por invalidez.

b) Que, corrida oportunamente la vista al Fiscal General, este Tribunal, por resolución del 06/12/2023, declara la inconstitucionalidad del art. 49 inc. 4, primer párrafo de la ley 24.241 y decreta su competencia para intervenir en la causa.

El 15/11/2024 el Médico de Cámara, Dr. José Luis Kot presenta el dictamen solicitado -conforme lo prevén los arts. 48 inc. a) y 52 de la ley 24.241-; relata los antecedentes del Sr. Aguirres y describe los exámenes realizados. Concluye que padece una incapacidad total del 38,5%.

Se corre vista a las partes del dictamen descripto.

c) Que, se presenta la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSES- y contesta el traslado. Señala que, si bien existen incapacidades, ellas no resultan

Fecha de firma: 18/12/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#439783081#20241218093423275

invalidantes. Peticiona que se rechace el recurso interpuesto.

d) La parte actora vierte consideraciones sobre su situación. Dice que a su edad y con sus patologías no puede reinsertarse en el mercado laboral.

Manifiesta que el perito médico no ha informado si el actor se encuentra en condiciones de trabajar o de aprobar un examen pre ocupacional. Pide que se dicte sentencia y se admita su pretensión.

II- Que, al abordar el tratamiento del presente caso, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

III- a) Que, cabe señalar que la prestación "Retiro por Invalidez" está prevista para cubrir la contingencia sufrida por el trabajador que esté impedido de realizar su tarea laborativa, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones que establece la ley.

De acuerdo a la ley 24.241 y al decreto 478/98, se entiende a la invalidez como inmersa dentro del concepto de incapacidad genérica de desempeñarse en cualquier tipo de tareas, produciéndose ésta de manera total cuando exista una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más de la capacidad laborativa (cfr. art. 48 de la ley 24.241).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

b) Que, en el presente caso, la Comisión Médica N°8 efectuó dictamen el 29/12/2022 que determinó una incapacidad laborativa total del 11,25%. Dicho porcentaje fue elevado por la Comisión Médica Central a 26,51%.

Ya en esta instancia, el Médico de esta Cámara analiza pormenorizadamente al actor, sus antecedentes y la documental aportada. Describe los porcentajes de incapacidad en: patología de estómago 10%, flebopatía periférica 9%, hipertensión arterial 8,1%, limitación tobillo izquierdo 5,1% y limitación tobillo derecho 2,03%. Agrega, además, como factores complementarios edad 2,56% y educación 1,71%. Determina así un grado de incapacidad del 38,5%.

El mencionado dictamen cumple con los requisitos del art. 472 del CPCCN y tiene plena eficacia probatoria en los términos del art. 477 del mismo código.

Ha resuelto la Corte Suprema que "a pesar de que los dictámenes periciales están sujetos -como todo otro elemento probatorio- a valoración por parte de los jueces (Fallos 315:2774), si no se observan razones que desmerezcan las conclusiones del informe pericial, corresponde asignarle suficiente valor probatorio (Fallos 329:5157)".

En consecuencia, atento a que el accionante no reúne el porcentaje de incapacidad exigido por la ley para acceder a la prestación reclamada, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto, haciéndose saber a la ANSES y a la Comisión Médica Central lo aquí resuelto.

IV- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales,

Fecha de firma: 18/12/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#439783081#20241218093423275

Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado atento el modo en que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

V- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en la cantidad de 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$1.239.900), conforme lo previsto en los arts. 16, 31 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resolución SGA 2910/2024; sin regularse a los apoderados de ANSES de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la misma ley.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso directo interpuesto.

Hacer saber a la ANSES y a la Comisión Médica Central lo aquí resuelto con copia de la presente.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en la cantidad de 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$1.239.900), conforme lo previsto en los arts. 16, 31 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resolución SGA 2910/2024; sin regularse a

Fecha de firma: 18/12/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#439783081#20241218093423275



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

los apoderados de ANSES de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la misma ley.

Se constituye el tribunal de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia -.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, cumplido, archívese.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 18/12/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#439783081#20241218093423275